

1500774-11.2020.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2316652/2020 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 15301687 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2483/20/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2316652 - 04º D.P. SUMARE, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500774-11.2020.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500774-11.2020.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2316652/2020 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 15301687 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2483/20/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2316652 - 04º D.P. SUMARE, 2483/20/926 - 04º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO PEDRO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

RICARDO PEDRO DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 95/97).

Notificação (página 130). Defesa preliminar (páginas 138/142). Recebimento da denúncia (páginas 147/148). Citação pessoal (página 178). Prova testemunhal e interrogatório (página 211). Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (página 211), ao passo que a defensora sustentou, em memorial, a fragilidade probatória e, subsidiariamente, a aplicação benéfica da pena (páginas 206/210). É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

O laudo de exame químico-toxicológico comprovou a materialidade delitiva (páginas 118/120).

Quanto à autoria, os policiais militares Fernando Cesar Alexandre e Paulo Sergio Batista relataram, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o réu foi surpreendido em local conhecido pelo tráfico de drogas e buscou fuga, diante da presença da polícia, mas foi encalçado, trazendo consigo entorpecentes prontos para a venda (37 porções de cocaína, 12 de crack e 12 de maconha), além de dinheiro, escondidos dentro da sua cueca. No apartamento em que o acusado residia com o irmão, em seu quarto, sob a sua cama, havia um tijolo de maconha, cuja autorização para o ingresso ao imóvel se deu pelo irmão, sem que tenha sido demonstrado, durante a instrução probatória, que tal autorização não se deu, malgrado fosse fácil fazê-lo. No calor dos acontecimentos, o denunciado admitiu que realizava o tráfico de drogas, naquela região, fazia cerca de 20 (vinte) dias (página 211).

Tudo isso considerado, certa a condenação, uma vez que a contundente prova testemunhal a sustentou, sem ressaibos.

Não houve sequer pálido indício de que os policiais quisessem prejudicar inocente. Eles nem conheciam o acusado. Insulada a parcial negativa de autoria articulada em interrogatório judicial.

Fixo, agora, a sanção penal.

Em primeira fase, tendo em vista a maior reprovabilidade da conduta em razão da quantidade e da variedade das drogas, inclusive de elevado efeito viciante e alucinógeno, exaspero a pena-base em 1/3 (um terço).

Em segunda fase, pela reincidência específica (página 37), majoro a pena em 1/3 (um terço). Não houve confissão integral a justificar a correlata atenuante.

Em terceira e última fase, ausentes causas de aumento ou diminuição (a reincidência afasta a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

À luz da disciplina do artigo 33 do Código Penal, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado. Note-se que a terapêutica penal anteriormente ministrada ao denunciado não surtiu efeito desejado e ele voltou a delinquir.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra RICARDO PEDRO DA SILVA, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime fechado, e 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O acusado acompanhou recluso o procedimento criminal em primeiro grau de jurisdição e assim deve permanecer em garantia da ordem pública, na seara da autodefesa da sociedade em face daquele que não se cansa de atentar contra os bens jurídicos tutelados pela norma penal. A sociedade não pode ficar à mercê de pessoa de tal jaez. Mantenho, pois, a prisão preventiva.

Recomende-se o denunciado na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, decreto o perdimento em favor da União da quantia em dinheiro apreendida, porquanto decorrente da hedionda traficância.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 07 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA